



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sabri Ismail Bin Ismail
2. Tempat lahir : Keude Mane
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 01 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keude Mane Kecamatan Muara Batu
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa Sabri Ismail Bin Ismail tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas Nama Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dan Johan Perkasa, S.H., Advokat pada Sayuti Abubakar & Partner Law Firm, berkantor di Gren Wijaya Center Blok A/14 jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-38 /Lsm/Eep.2/0517 tertanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik sebagaimana

Halaman 1 sampai dengan halaman 22 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit iphone 5 s warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Noezula.

b. 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Mi4c warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ZULFADHLI Alias Adek Cekdon.

c. 3 (tiga) lembar hasil print out screnn shoot tulisan penghinaan dan pencemaran nama baik dari akun facebook SABRI ISMAIL di jejaring sosial facebook.

d. 1 (satu) unit handphone merk/type Samsung Galaxy S3 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Akun email dan akun facebook greenplat ngo@yahoo.com beserta pasword (sandi) atas nama pemilik sdr. SABRI ISMAIL BIN ISMAIL.

Dikembalikan kepada Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan Penasihat hukum terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis dengan memohon kepada Majelis Hakim ssebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL, tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karenanya mohon melepaskan terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan hukum (*Onstaag van Alle Rechtvervolging*);

2. Meembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL kepada keadaan semula;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau :

Halaman 2 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-38 /Eep.2/0517 tertanggal 12 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi FIRDAUS NOEUZULA mengetahui adanya postingan atau tulisan sebuah status pada dinding akun Facebook milik terdakwa SABRI ISMAIL yang bertuliskan "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai". Lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, saksi FIRDAUS NOEUZULA menghubungi saksi YUSNI YUSUF melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi YUSNI YUSUF bahwa terdakwa membuat tulisan di dinding facebook milik terdakwa dengan kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Saksi YUSNI YUSUF sendiri merupakan ULEE BALANG Partai Aceh Kecamatan Muara Batu sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

- Setelah saksi YUSNI YUSUF mendapatkan informasi tersebut dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara batu Kab Aceh Utara saksi YUSNI YUSUF berjumpa dengan saksi ZULFADLI Alias ADEK. Saksi YUSNI YUSUF membicarakan perihal status pada dinding facebook milik terdakwa yang

Halaman 3 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Lalu saksi ZULFADLI Alias ADEK melihatkan kepada saksi YUSNI YUSUF melalui aplikasi Whats App di Handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK perihal ada screen shoot atau foto yang dikirim oleh saksi FIRDAUS NOEUZULAM mengenai gambar tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh tersebut.

- Bahwa adapun yang saksi YUSNI YUSUF lihat dari handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK adalah screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang bertuliskan :

“Kepada teman2 tim relawan Irwandi – Nova. Spanduk Irwandi Nova yg sebelum nya tgl 28 November telah kita pasang di trowongan kereta api di kr mane telah di turun kan oleh PA krueng mane atss perintah Zuldfali (adek cekdon), dan di ganti dg spanduk PA dg gambar cubub/cawabub aceh utara dan cagub muzakir manaf. Bagaimana pendapat teman2 tim ?” (Tulisan yang pertama tersebut di upload pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 11.34 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara). “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” (Tulisan yang kedua di upload pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 22.35 wib).

- Bahwa terdakwa sengaja menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik. Adapun maksud terdakwa menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik terdakwa adalah dikarenakan terdakwa merasa kesal dan sakit hati terhadap para pelaku yang telah menurunkan spanduk Irwandi-Nova dan digantikan dengan spanduk Cagub-Cawagub dan Cabup-Cawabup dari Partai Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama DAHLAN ABDULLAH, ST, M.Kom. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihatkan oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya;
 - a. Bahwa benar semua bentuk foto atau gambar yang di screen shoot atau capture berasal dari akun facebook Sdr. SABRI ISMAIL dengan nama akun facebook SABRI ISMAIL.
 - b. Bahwa benar Facebook merupakan media sosial yang bisa diakses oleh semua orang dan tergolong kepada informasi elektronik. Setiap orang dapat mengakses informasi serta berinteraksi dengan sesama pengguna facebook dan memberikan tanggapan.
 - c. Bahwa benar status tersebut diunggah sendiri oleh SABRI ISMAIL lewat akun facebooknya.

Halaman 4 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihat oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya
 - a. Bahwa kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” merupakan penghinaan, karena kata-kata PKI merupakan kata yang menghina orang / kelompok sehingga orang / kelompok yang dilekatkan dengan kata PKI tersebut dapat menjadi rendah martabatnya.
 - b. Bahwa adapun kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” tersebut ditujukan kepada PA. Kata PA dalam kalimat tersebut mengacu kepada nama sebuah partai yang ada di Aceh yaitu PA =Partai Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihat oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya.
 - a. Bahwa kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” sudah dapat dikatakan menghina karena muatan penghinaan terdapat dalam kata “PA PKI.” Dengan kata lain, kalimat ini menuding bahwa partai Aceh adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia, kecuali komunitas tersebut mempunyai arti lain untuk istilah atau singkatan PA dan PKI, dan istilah tersebut memang sudah lazim atau sering digunakan diantara mereka. Bila mengacu pada pengertian yang umum berlaku di masyarakat, maka PA dapat diartikan Partai Aceh dan PKI diartikan Partai Komunis Indonesia. Apalagi, pernyataan tersebut diunggah dalam sebuah media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat umum pasti akan mengartikan istilah-istilah tersebut sesuai dengan pemahaman yang lazim berlaku di masyarakat.
 - b. Bahwa makna kata “PA” bagi masyarakat Aceh mengacu kepada salah satu nama partai yang ada di Aceh yakni Partai Aceh, terlebih lagi dalam suasana Pilkada dan yang dibicarakan pun masih tentang proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
- Akibat perbuatan terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL mengakibatkan nama Partai Aceh menjadi tercemar dan terhina. Hal ini secara tegas disikapi oleh saksi YUSNI YUSUF selaku Pengurus Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh

Halaman 5 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Desember 2016 bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis.", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi FIRDAUS NOEUZULA mengetahui adanya postingan atau tulisan sebuah status pada dinding akun Facebook milik terdakwa SABRI ISMAIL yang bertuliskan "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai". Lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, saksi FIRDAUS NOEUZULA menghubungi saksi YUSNI YUSUF melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi YUSNI YUSUF bahwa terdakwa membuat tulisan di dinding facebook milik terdakwa dengan kata-kata yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Saksi YUSNI YUSUF sendiri merupakan ULEE BALANG Partai Aceh Kecamatan Muara Batu sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

- Setelah saksi YUSNI YUSUF mendapatkan informasi tersebut dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara batu Kab Aceh Utara saksi YUSNI YUSUF

Halaman 6 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan saksi ZULFADLI Alias ADEK. Saksi YUSNI YUSUF membicarakan perihal status pada dinding facebook milik terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh. Lalu saksi ZULFADLI Alias ADEK melihatkan kepada saksi YUSNI YUSUF melalui aplikasi Whats App di Handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK perihal ada screen shoot atau foto yang dikirim oleh saksi FIRDAUS NOEUZULAM mengenai gambar tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang menghina dan mencemarkan nama Partai Aceh tersebut.

- Bahwa adapun yang saksi YUSNI YUSUF lihat dari handphone milik saksi ZULFADLI Alias ADEK adalah screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang bertuliskan :

“Kepada teman2 tim relawan Irwandi – Nova. Spanduk Irwandi Nova yg sebelum nya tgl 28 November telah kita pasang di trowongan kereta api di kr mane telah di turun kan oleh PA krueng mane atss perintah Zuldfali (adek cekdon), dan di ganti dg spanduk PA dg gambar cubub/cawabub aceh utara dan cagub muzakir manaf. Bagaimana pendapat teman2 tim ?” (Tulisan yang pertama tersebut di upload pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 11.34 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara). “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” (Tulisan yang kedua di upload pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 22.35 wib.)

- Bahwa terdakwa sengaja menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik. Adapun maksud terdakwa menulis tulisan tersebut di dinding facebook milik terdakwa adalah dikarenakan terdakwa merasa kesal terhadap para pelaku yang telah menurunkan spanduk Irwandi-Nova dan digantikan dengan spanduk Cagub-Cawagub dan Cabup-Cawabup dari Partai Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama DAHLAN ABDULLAH, ST, M.Kom. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihatkan oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya;
 - a. Bahwa benar semua bentuk foto atau gambar yang di screen shoot atau capture berasal dari akun facebook Sdr. SABRI ISMAIL dengan nama akun facebook SABRI ISMAIL.
 - b. Bahwa benar Facebook merupakan media sosial yang bisa diakses oleh semua orang dan tergolong kepada informasi elektronik. Setiap orang dapat

Halaman 7 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses informasi serta berinteraksi dengan sesama pengguna facebook dan memberikan tanggapan.

- c. Bahwa benar status tersebut diunggah sendiri oleh SABRI ISMAIL lewat akun facebooknya.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. yang diperlihatkan hasil print atau cetakan terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihat oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya
 - a. Bahwa kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” merupakan penghinaan, karena kata-kata PKI merupakan kata yang menghina orang / kelompok sehingga orang / kelompok yang dilekatkan dengan kata PKI tersebut dapat menjadi rendah martabatnya.
 - b. Bahwa adapun kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” tersebut ditujukan kepada PA. Kata PA dalam kalimat tersebut mengacu kepada nama sebuah partai yang ada di Aceh yaitu PA =Partai Aceh.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan ahli dari hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berkas Perkara dengan ahli atas nama SYAHRIANDI. SPd, M.pd. terhadap screen shoot atau foto mengenai tulisan di dinding facebook milik terdakwa yang dilihat oleh penyidik kepada ahli dengan keterangan yang pada intinya
 - c. Bahwa kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” sudah dapat dikatakan menghina karena muatan penghinaan terdapat dalam kata “PA PKI.” Dengan kata lain, kalimat ini menuding bahwa partai Aceh adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia, kecuali komunitas tersebut mempunyai arti lain untuk istilah atau singkatan PA dan PKI, dan istilah tersebut memang sudah lazim atau sering digunakan diantara mereka. Bila mengacu pada pengertian yang umum berlaku di masyarakat, maka PA dapat diartikan Partai Aceh dan PKI diartikan Partai Komunis Indonesia. Apalagi, pernyataan tersebut diunggah dalam sebuah media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat umum pasti akan mengartikan istilah-istilah tersebut sesuai dengan pemahaman yang lazim berlaku di masyarakat.
 - d. Bahwa makna Makna kata “PA” bagi masyarakat Aceh mengacu kepada salah satu nama partai yang ada di Aceh yakni Partai Aceh, terlebih lagi

Halaman 8 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



dalam suasana Pilkada dan yang dibicarakan pun masih tentang proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

- Akibat perbuatan terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL mengakibatkan nama Partai Aceh menjadi tercemar dan terhina. Hal ini secara tegas disikapi oleh saksi YUSNI YUSUF selaku Pengurus Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/KPTS/DPW-PA/AU/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ZULFADHLI Alias ADEK CEKDON Bin ZULKIFLI** di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sebab dimintai keterangan pada hari ini sehubungan dengan penulisan yang dilakukan oleh Terdakwa akun facebooknya yang dapat mencemarkan nama baik salah satu partai;
 - Bahwa saksi diperlihatkan oleh saksi FIRDAUS NOEZULA dengan cara mengirmkan ke aplikasi Whats App yang ada pada HP saksi berupa *Screen Shoot* tulisan dari account Facebook Terdakwa SABRI ISMAIL.;
 - Bahwa adapun *Screen Shoot* yang telah saksi lihat tersebut yaitu sebuah tulisan berupa "*Spanduk Iwandi-Nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai*";
 - Bahwa pada foto *Screen Shoot* tersebut terlihat sebuah spanduk yang terpasang pada sebuah lokasi proyek yang sedang saksi kerjakan;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi merasa kaget karena penurunan spanduk tersebut sudah mendapatkan ijin dari terdakwa;
 - Bahwa penurunan spanduk tersebut karena akan ada pemeriksaan dari Tim BPK RI terhadap proyek yang telah saksi kerjakan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **YUSNI YUSUF Bin YUSUF**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pengurus salah satu Partai yang ada di Aceh yaitu Partai Aceh (PA) dengan jabatan saksi sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Aceh Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perbuatan pencemaran nama baik terhadap Partai Aceh (PA) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Cot Seurani Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi Firdaus Noezula melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi, bahwa Terdakwa ada membuat tulisan didalam akun facebook yang menurut saksi kalimat tersebut dapat mencemarkan nama baik Partai Aceh (PA);
- Bahwa saksi ada melihat kalimat yang tertulis pada akun Facebook milik SABRI ISMAIL tersebut yang tertulis adalah *"Spanduk Irvandi-Nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai"*;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi selaku Pengurus Partai Aceh (PA) merasa dirugikan;
- Bahwa status tersebut nyata-nyata ditulis dengan ditujukan kepada Partai Aceh (PA) serta status tersebut ditulis dalam masa Pemilihan Gubernur dan Partai Aceh (PA) juga ikut sebagai kontestannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa dalam menulis tulisan tersebut pada akun Facebook miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **FIRDAUS NOEZULA Bin HASAN BASRI**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan pencemaran nama baik yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Desa Keude Krueng Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar bahwa dalam akun Facebook milik terdakwa SABRI ISMAIL ada tulisan yang mencemarkan nama baik Partai Aceh (PA);

Halaman 10 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelusuri sendiri dan mencari akun Facebook atas nama terdakwa SABRI ISMAIL dan melihat postingan pada dinding akun tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat dan mengcapture atau memoto tulisan pada akun tersebut;
- Bahwa tulisan pada dinding akun tersebut yang menurut saksi dapat mencemarkan nama baik dan tulisan tersebut bertuliskan kalimat: *"Spanduk Irvandi-Nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai"*;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada saksi ZULFADHLI Alias ADEK CEKDON melalui handphone milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa dalam menulis tulisan tersebut pada akun Facebook miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa berependapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **ZAHRIAL FAKRI Alias DAYAN Bin M. YUSUF AMIN**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik tersebut melalui akun Facebook milik terdakwa SABRI ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Pencemaran nama baik tersebut yaitu dengan cara saksi melihat sendiri melalui Handphone milik saksi FIRDAUS NOEZULA hasil Screen Shoot atau foto tulisan dari akun Facebook atas nama terdakwa SABRI ISMAIL;
- Bahwa tulisan pada dinding akun tersebut, menurut saksi dapat mencemarkan nama baik karena ada tulisan/kalimat berupa : *"Spanduk Irvandi-Nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai"*;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa dalam menulis tulisan tersebut pada akun Facebook miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **BILL RAZI Bin UMAR SALEH**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencemaran nama baik tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya Pencemaran nama baik tersebut yaitu dengan cara saksi melihat sendiri melalui Handphone milik saksi FIRDAUS NOEZULA hasil Screen Shoot atau foto tulisan dari akun Facebook atas nama terdakwa SABRI ISMAIL;
- Bahwa setahu saksi tulisan pada dinding akun tersebut dapat mencemarkan nama baik karena ada kalimat/tulisan: *"Spanduk Irwandi-Nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai"*;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa dalam menulis tulisan tersebut pada akun Facebook miliknya
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang dihadirkan pada persidangan, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. **Saksi DAHLAN ABDULLAH, ST., M. Kom, sebagai AHLI INFORMASI DAN TEKHNOOGI (IT)**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Dosen tetap pada Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Jurusan Teknik Informatika dan juga menjabat sebagai Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Malikussaleh serta memiliki sertifikasi sebagai ahli;
- Bahwa latar belakang pendidikan Formal saksi adalah : Program S1 (Strata 1) Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta lulus tahun 1999. S2 (Strata 2) Teknik Informatika STMIK Eresha di Jakarta lulus tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial atau media sosial yang adapat diakses oleh siapa saja yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook;
- Bahwa Internet adalah kependekan dari interconnected-networking ialah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia;
- Bahwa setahu saksi cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworkin, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain sebagainya harus terhubung dengan internet;

Halaman 12 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stahu saksi setelah membuat akun sendiri di facebook, maka sudah bisa membuat suatu bacaan atau tulisan juga menambahkan foto atau "Meng Upload" (Unggah) tulisan yang kita buat serta foto di profil, atau menyimpan koleksi foto di Facebook;
- Bahwa setahu saksi seseorang pengguna Facebook yang mengupload foto ataupun Video dapat diketahui oleh pengguna Facebook lainnya;
- Bahwa Jenis-Jenis Alat Elektronik yang dapat mengoperasikan jejaring sosial Facebook serta terhubung ke Internet adalah PC, Laptop, PDA, Tablet PC, HP, Smartphone dan lain-lain.
- Bahwa Hp sejenis Samsung Galaxy S3 juga dapat digunakan untuk mengoperasikan jejaring sosial Facebook dan HP tersebut digolongkan dengan Smartphone (Telepon Pintar);
- Bahwa setahu saksi status tulisan yang mengandung pencemaran nama baik terhadap saksi ZULFADHLI Alias ADEK CEKDON tersebut sudah tidak ada lagi di akun Facebook terdakwa SABRI ISMAIL;
- Bahwa semua bentuk foto atau gambar yg di Screen Shoot atau Capture berasal dari akun facebook milik terdakwa Sabri Ismail;

7. **Saksi DAHLAN ABDULLAH, SPd., MPd., sebagai AHLI BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH (ACEH)**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sebagai Dosen Tetap pada FKIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe serta memiliki sertifikasi sebagai ahli dalam memberikan keterangan di persidangan. Adapun sepintas latar belakang pendidikan Formal Ahli adalah : Program S1 (Strata 1) Jurusan Bahasa Indonesia Fakultas KIP tahun 2002 dan lulus tahun 2007. S2 (Strata 2) Jurusan Bahasa Indonesia, Unsyiah tahun 2008 dan lulus tahun 2010;
- Bahwa menurut saksi pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang dapat merusak kehormatan/perasaan seseorang di mata masyarakat umum karena perihal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa yang dimaksud perbuatan memfitnah sendiri termasuk ke dalam perbuatan yang dapat merusak/mengganggu kehormatan seseorang, yang fitnah tersebut dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat luas. Namun, jika perbuatan tersebut tidak dipublikasikan, perbuatan itu hanya dikatakan sebagai perbuatan penghinaan, tanpa mencemarkan nama baik;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan hasil print out status pada akun facebook Terdakwa yang berisi tulisan dan gambar : "Spanduk Irvandi-Nova yg di

Halaman 13 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” .dan dalam pernyataan kalimat tersebut terkandung kata PKI, sehingga kata tersebut memiliki makna konotasi;

- Bahwa dari tulisan “PA PKI”, dapat disimpulkan bahwa mengandung makna majemuk, secara tersurat tidak langsung menyebutkan Partai Aceh tetapi secara tersirat penyebutan kata PA PKI bermakna negatif artinya berdampak tidak baik, karena jika mengacu pada waktu, tempat kejadian dan kata yang melekat pada kata PA (yaitu Krueng Mane, dan cabup/cawabup aceh utara dan cagub muzakir manaf) kata PA mengacu kepada salah satu nama partai yang ada di Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjaukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi ade charge), atas kesempatan tersebut menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa **SABRI ISMAIL Bin ISMAIL** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook dengan nama akun SABRI ISMAIL ;
- Bahwa Terdakwa ada upload tulisan ke Akun Facebook milik Terdakwa dengan tulisan yakni : Kepada teman2 tim relawan Irwandi–Nova. Spanduk Irwandi Nova yg sebelum nya tgl 28 November telah kita pasang di trowongan kereta api di kr mane telah di turun kan oleh PA krueng mane atss perintah Zuldfali (adek cekdon) dan di ganti dengan spanduk PA dengan gambar cubub/cawabub aceh utara dan cagub muzakir manaf. Bagaimana pendapat teman2 tim ?
- Bahwa dalam tulisan tersebut diatas ada Terdakwa lampirkan 2 (dua) lembar foto yaitu :
 1. Spanduk Cagub-Cawagub Irwandi-Nova yang terpasang di lokasi pembangunan jalur rel kereta api (rute Krueng Manee-Kutablang) di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.
 2. Spanduk Cagub-Cawagub dan Cabup-Cawabup dari Partai Aceh yang terpasang di tempat yang sama yakni di lokasi pembangunan jalur rel kereta api (rute Krueng Manee-Kutablang) di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa tulisan yang kedua Terdakwa tulis serta Terdakwa upload pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, dengan kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai” (Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menulis dan mengupload tulisan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk/Type : Samsung Galaxy S3 warna putih;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan email dan passwordnya dan selanjutnya Terdakwa menulis tulisan tersebut dan disertai dengan foto dibawahnya yang sebelumnya foto tersebut sudah berada dan tersimpan di dalam Handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tulisan tersebut sudah Terdakwa hapus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal sebab spanduk yang diusung oleh terdakwa telah diturunkan dan tidak di pasang kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada upload tulisan ke Akun Facebook milik Terdakwa dengan tulisan dengan kalimat "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai" (Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali);
- Bahwa tulisan yang pertama tersebut Terdakwa tulis dan upload pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 11.34 wib bertempat di Desa Keude Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan tulisan yang kedua Terdakwa tulis serta Terdakwa upload pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 22.35 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa menulis dan mengupload tulisan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk/Type : Samsung Galaxy S3 warna putih;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan email dan passwordnya dan selanjutnya Terdakwa menulis tulisan tersebut dan disertai dengan foto dibawahnya yang sebelumnya foto tersebut sudah berada dan tersimpan di dalam Handphone Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menekan tulisan kirim yang terdapat di dinding facebook Terdakwa;

Halaman 15 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tulisan/status tersebut sudah Terdakwa hapus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa telah perlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti di dalam persidangan berupa tulisan/status yang Terdakwa tulis dan Terdakwa upload ke dalam akun Facebook SABRI ISMAIL adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit iphone 5 s warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Mi4c warna hitam, 3 (tiga) lembar hasil print out screen shoot tulisan penghinaan dan pencemaran nama baik dari akun facebook SABRI ISMAIL di jejaring sosial facebook, 1 (satu) unit handphone merk/type Samsung Galaxy S3 warna putih, Akun email dan akun facebook greenplat ngo@yahoo.com beserta password (sandi) atas nama pemilik sdr. SABRI ISMAIL BIN ISMAIL;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya"
3. Unsur "Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"
4. Unsur "Melalui media sosial"

Halaman 16 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL ke depan persidangan, dimana identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi dan para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim menilai terhadap identitas terdakwa tidak ditemukan adanya kekliruan mengenai orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL;

Unsur ke-2: “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya”;

Menimbang, bahwa yang dengan Unsur makna kata “dengan sengaja” tidak dijelaskan secara rinci Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, akan tetapi jika merujuk dalam KUHPidana dapat diketahui mengenai makna kata dengan sengaja atau kesengajaan dapat dirujuk pada *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai sesuatu yang dikehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa pada dinding akun Facebook miliknya yaitu : “Kepada teman2 tim relawan Irwandi – Nova. Spanduk Irwandi Nova yg sebelum nya tgl 28 November telah kita pasang di trowongan kereta api di kr mane telah di turun kan oleh PA krueng mane atss perintah Zulfali (adek cekdon), dan di ganti dg spanduk PA dg gambar cubub/cawabub aceh utara dan

Halaman 17 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cagub muzakir manaf. Bagaimana pendapat teman2 tim ?". Bahwa terdakwa ada lampirkan 2 (dua) lembar foto yakni :

1. Spanduk Cagub-Cawagub Irwandi-Nova yang terpasang di lokasi pembangunan jalur rel kereta api (rute Krueng Manee-Kutablang) di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.
2. Spanduk Cagub-Cawagub dan Cabup-Cawabup dari Partai Aceh yang terpasang di tempat yang sama yakni di lokasi pembangunan jalur rel kereta api (rute Krueng Manee-Kutablang) di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.

Bahwa terdakwa ada juga menuliskan dalam akun Facebooknya berupa "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai(Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali)". Bahwa Terdakwa mengakui tulisan yang pertama tersebut Terdakwa upload pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 11.34 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara dan tulisan yang kedua Terdakwa tulis dan upload pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 22.35 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur ke-3 : Unsur "Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik" dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa ada juga menuliskan dalam akun Facebooknya berupa "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai(Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita

Halaman 18 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang kembali)". Bahwa Terdakwa mengakui tulisan tersebut Terdakwa upload dengan Hp miliknya sejenis Samsung Galaxy, pada pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 22.35 wib bertempat di Desa Keude Mane Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa dalam keterangan ahli informasi elektronik dan bahasa setelah diperhatikan riwayat ringkas aktifitas Akun Facebook SABRI ISMAIL tersebut yang ada tulisan " Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai(Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali," dan dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara luas oleh umum sudah termasuk didalam kegiatan perbuatan yang dilarang karena berdampak kepada PA (Partai Aceh) walaupun terdakwa menyatakan bukan bermaksud pada inisial partai tersebut, akan tetapi pada masa itu sedang berlangsung kampanye partai sehingga Akun Facebook terdakwa yang bertulisan sebagaimana tersebut diatas mengandung pencemaran dan penghinaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik," telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur ke-4: "Melalui media sosial";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa bahwa aplikasi Facebook adalah salah satu bentuk media sosial, bahwa tulisan yang ditulis oleh Terdakwa di dalam akun Facebook miliknya tentang "Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai (Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali)," adalah benar adanya serta semua orang dapat dengan mudah mengakses untuk dapat mengetahui apa saja yang ditulis oleh Terdakwa di dalam akun Facebook, maka aplikasi Facebook tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu media sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Melalui media sosial," telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dipertimbangkan/ diuraikan atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut

Halaman 19 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik,” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 9 Oktober 2017 dengan bermohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan perbuatan terdakwa lepas dari segala dakwaan/tuntutan hukum. Maka atas permohonan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebab dalam Akun Facebook milik terdakwa tersebut ada menuliskan “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai (Spanduk Irwandi-Nova yang dibongkar oleh PA PKI sudah kita pasang kembali,” sehingga apa yang ditulis tersebut dapat diakses sebagai Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara luas oleh umum. Meskipun dalam pembelaan terdakwa menyatakan tidak ditujukan kepada seseorang secara person atau kepada sekelompok orang karena tidak menyebut nama, tetapi hanya ditujukan kepada PA secara tersirat, maka perbuatan terdakwa melakukan penulisan kalimat dimaksud adalah sudah termasuk didalam kegiatan perbuatan yang dilarang karena berdampak tidak baik kepada PA (Partai Aceh), walaupun terdakwa menyatakan bukan bermaksud pada inisial partai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas menurut penilaian majelis, telah ada perbuatan terdakwa yang menyebarkan kalimat “PA PKI” di dalam akun facebook terdakwa, sehingga dapat mencemarkan nama baik Partai Aceh, maka terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan terdakwa serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya kepada terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut Umum khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena Terdakwa merasa kesal sebab spanduk yang diusung oleh

Halaman 20 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diturunkan dan tidak di pasang kembali serta telah pula diganti dengan spanduk dari partai lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk/type Samsung Galaxy S3 warna putih milik terdakwa, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dipandang mempunyai nilai ekonomis, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk negara, sedangkan untuk barang bukti selebihnya sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa akan dibebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;
- Terdakwa sering mangkir selama proses persidangan;
- Perbuatan terdakwa telah mencemarkan dan menghinakan nama baik Partai Aceh;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur selama persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan nya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit iphone 5 s warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Noezula

- 1 (satu) unit handphone merk/type Xiaomi Mi4c warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ZULFADHLI Alias Adek Cekdon

- 3 (tiga) lembar hasil print out screnn shoot tulisan penghinaan dan pencemaran nama baik dari akun facebook SABRI ISMAIL di jejaring sosial facebook

dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk/type Samsung Galaxy S3 warna putih

Dirampas untuk negara

- Akun email dan akun facebook greenplat ngo@yahoo.com beserta pasword (sandi) atas nama pemilik sdr. SABRI ISMAIL BIN ISMAIL

Dikembalikan kepada Terdakwa SABRI ISMAIL BIN ISMAIL

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, oleh kami, Mukhtar, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jamaluddin, SH., Apriyanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Rahmat Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamaluddin, SH.

Mukhtar, SH., MH.

Apriyanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hermina Silaban, SH.

Halaman 22 sampai dengan halaman 22 Putusan. Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm